



PUTUSAN
Nomor 3781 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HERU TJAHOJONO**, bertempat tinggal di Jalan Manukan Bhakti 20 L/13, RT 005, RW 003, Kecamatan Tandes, Kelurahan Manukan Kulon, Surabaya;
2. **SRI UTAMI**, bertempat tinggal di Jalan Manukan Bhakti 20 L/13, RT 005, RW 003, Kecamatan Tandes, Kelurahan Manukan Kulon, Surabaya;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Arif Budi Prasetyo, S.H. dan kawan, Para Advokat pada ABP & Co. Law Firm, beralamat di Jalan Dukuh Pakis 6B, Nomor 64, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023; Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n

WINARTO, S.T., bertempat tinggal di Jalan Dupak Bangunrejo II RSS, Blok B-315, RT 021, RW 005, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noverly Aditya Fakhriyati, S.H., M.Kn., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aditya Fakhriyati & Associates, beralamat di Perumahan Kahuripan Nirwana Blok CA V, Nomor 17, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023; Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding;

D a n:

1. **NOTARIS & PPAT TRI SUSILOWATI, S.H., M.Kn.**, beralamat di Jalan Raya Jati (Perum Pondok Mutiara AB-1 Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3781 K/Pdt/2023



2. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I,

berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya, Nomor 10, Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, yang diwakili oleh Kartono Agustiyanto, S.T., M.M. sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaifuddin Al Hakim, A.Ptnh. dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2021;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 413, atas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19-09-1989 dengan Nomor 15839, dengan luas 91 m² (sembilan puluh satu meter persegi), atas nama Heru Tjahjono bin Mishadi yang terletak di:
 - Provinsi : Jawa Timur;
 - Kabupaten/kota : Surabaya;
 - Kecamatan : Tandes;
 - Desa/Kelurahan : Manukan Kulon;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah benar pemilik yang sah atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 413, atas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 -09-1989 dengan Nomor 15839, dengan luas 91 m² (sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Heru Tjahjono bin Mishadi yang terletak di:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3781 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi : Jawa Timur;
 - Kabupaten / kota : Surabaya;
 - Kecamatan : Tandes;
 - Desa/Kelurahan : Manukan Kulon;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 47, tanggal 12 April 2021 dan Kuasa Menjual Nomor 48, tanggal 12 April 2021 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Tri Susilowati, S.H., M.Kn. tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 6. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini;
 7. Memerintahkan kepada Tergugat mengganti kerugian yang dialami Para Penggugat atas perbuatan Tergugat dengan kerugian materiil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*) walaupun ada bantahan perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;
 10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat:

- Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Turut Tergugat II:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3781 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat salah menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Para Penggugat yang ditujukan pada Turut Tergugat II adalah kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya atas tanah dan bangunan tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi tanpa suatu beban apapun juga;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan objek yang disengketakan;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Sekiranya Ibu/Bapak Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 816/Pdt.G/2021/PN Sby., tanggal 9 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3781 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan siapapun yang mendapat hak dari padanya atas tanah dan bangunan objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa suatu beban apapun juga;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.027.000,00 (dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 596/PDT/2022/PT SBY, tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 816/Pdt.G/2021/PN Sby *juncto* Nomor 596/PDT/2022/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3781 K/Pdt/2023



alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 596/PDT/2022/PT Sby yang diputus pada tanggal 26 Oktober 2022;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 413, atas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19-09-1989 dengan Nomor 15839, dengan luas 91 m² (sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Heru Tjahjono bin Mishadi yang terletak di:
 - Provinsi : Jawa Timur,
 - Kabupaten/kota : Surabaya,
 - Kecamatan : Tandes,
 - Desa/Kelurahan : Manukan Kulon;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 413, atas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19-09-1989 dengan Nomor 15839, dengan luas 91 m² (sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Heru Tjahjono bin Mishadi yang terletak di:
 - Provinsi : Jawa Timur,
 - Kabupaten/kota : Surabaya,
 - Kecamatan : Tandes,
 - Desa/Kelurahan : Manukan Kulon;
5. Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 47, tanggal 12 April

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3781 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan Kuasa Menjual Nomor 48, tanggal 12 April 2021 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Tri Susilowati, S.H., M.Kn. tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi mengganti kerugian yang dialami Para Pemohon Kasasi atas perbuatan Termohon Kasasi dengan kerugian materiil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Pemohon Kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*) walaupun ada bantahan perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;
11. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 20 Januari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya jika

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3781 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa hukum yang terjadi dengan Tergugat adalah utang piutang yang ditindaklanjuti dengan jual beli, karena bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak menunjukkan bahwa objek sengketa dijual oleh Penggugat kepada Tergugat dengan harga Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) kemudian dibuat APJB Nomor 47, tanggal 12 April 2021 dan Kuasa Menjual Nomor 48, tanggal 12 April 2021 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Tri Susilowati, S.H., M.Kn.;

Bahwa oleh karena terbukti yang terjadi jual beli objek sengketa maka tindakan Penggugat yang tetap menguasai objek sengketa dengan tidak menyerahkan kepada Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: HERU TJAHJONO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **HERU TJAHJONO** dan 2. **SRI UTAMI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3781 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3781 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)